

Exp. N° : 1250-2018-0-1706-JR-CI-02
Demandante : Banco Agropecuario.
Demandado : ESFIEL TOP INTERNACIONAL BUSSINESS S.A. y otro.
Materia : Ejecución de Garantías.
Juez : Carlos Enrique Castillo Ruiz
Especialista Legal : Betty del Socorro Varías Céspedes.

RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA

Chiclayo, catorce de noviembre
del dos mil veinticuatro.-

AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con los escritos presentados por la ejecutante; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** De lo actuado puede verificarse que las partes procesales han sido debidamente notificadas con la resolución número **VEINTIOCHO** de fecha dos de julio del dos mil veinticuatro, conforme a los cargos que anteceden; y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal señalado en el artículo 691° del Código Procesal Civil, no habiendo ninguna de las partes interpuesto medio impugnatorio contra la citada resolución, debe declararse su consentimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 123° inciso 2 del citado código; **SEGUNDO:** Por otro lado, estando a la solicitud de convocatoria a remate y de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229 y su Reglamento D.S. N° 003-2015-JUS y directivas vigentes, corresponde precisar que la ejecución del remate judicial se efectuará a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; **TERCERO:** De la revisión de los autos se ha podido verificar que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley; **CUARTO:** Una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229, la Especialista Legal de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate; **QUINTO:** En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 731° y 736° inciso uno del código acotado:

SE RESUELVE:

1)DECLARAR CONSENTIDO la resolución número **VEINTIOCHO** de fecha dos de julio del dos mil veinticuatro.

2]CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL - REM@JU a efectos de proceder el remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** los bienes inmuebles materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:

1. DESCRIPCIÓN:

- A) Inmueble UBIC RUR. PREDIO MIRAFLORES SECTOR G MEDIO PIURA C.P/PARC 10787 con UC 10787, distrito Ramón Castilla, provincia Piura y departamento de Piura, inscrito en la Partida N° 04014852 del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° I - Sede Piura.**
- B) Inmueble consistente en Lote de Terreno ubicado en KM 8.5, CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL, distrito Chiclayo, provincia Chiclayo y departamento de Lambayeque, inscrito en la Partida N° 02015292 del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.**
- C) Predio con UC 17669, PREDIO EL ALGARROBAL DE SANTA ROSA I, VALLE ZAÑA, SECTOR UCUPE, distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, inscrito en la Partida N° 11217396 del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.**
- D) Predio con UC 17670, PREDIO EL ALGARROBAL DE SANTA ROSA, VALLE ZAÑA, SECTOR MOCUPE, distrito de lagunas, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, inscrito en la Partida N° N° 11217397 del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.**

2. CARGAS Y GRAVÁMENES:

INMUEBLE A:

- En el asiento D00004 y D00005 se encuentra inscrita una HIPOTECA constituida a favor de BANCO AGROPECUARIO, hasta por la suma de cinco millones quince mil con 00/100 dólares americanos [\$5'015,000.00].**

INMUEBLE B:

- En el asiento D00003 y D00005 se encuentra inscrita una HIPOTECA constituida a favor de BANCO AGROPECUARIO, hasta por la suma de dos millones ciento cuarenta y un mil sesenta y nueve con 42/100 dólares americanos [\$2'141,069.42].**

- En el asiento **D00006** se encuentra inscrito un **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** a favor de **SUNAT**, hasta por la suma de cincuenta y dos mil cincuenta y 00/100 Soles [S/52,050.00].

INMUEBLE C:

- En el asiento **D00002** y **D00003** se encuentra inscrita una **HIPOTECA** constituida a favor de **BANCO AGROPECUARIO**, hasta por la suma de **un millón cincuenta y dos mil ochocientos treinta y seis con 00/100 dólares americanos** [\$1'052,836.00].
- En el asiento **D00004** se encuentra inscrito un **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** a favor de **DISTRIBUCIONES E.M.I. S.A.C.**, hasta por la suma de **ochenta mil con 00/100 dólares americanos** [\$80,000.00] Expediente N° 11884-2017-59-1817-JR-CO-17°JECL del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Sub especialidad Comercial de Lima.

INMUEBLE D:

- En el asiento **D00002** y **D00003** se encuentra inscrita una **HIPOTECA** constituida a favor de **BANCO AGROPECUARIO**, hasta por la suma de **cuatro millones ciento sesenta mil setecientos treinta con 00/100 dólares americanos** [\$4'160,730.00].
- En el asiento **D00004** se encuentra inscrito un **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** a favor de **DISTRIBUCIONES E.M.I. S.A.C.**, hasta por la suma de **ochenta mil con 00/100 dólares americanos** [\$80,000.00] hasta por la suma de **ochenta mil con 00/100 dólares americanos** [\$80,000.00] Expediente N° 11884-2017-59-1817-JR-CO-17°JECL del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Sub especialidad Comercial de Lima.
- En el asiento **D00005** se encuentra inscrito un **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** a favor de **DISTRIBUCIONES E.M.I. S.A.C.**, hasta por la suma de **treinta mil con 00/100 dólares americanos** [\$30,000.00] Expediente N° 15165-2017-26-1817--JR-CO-15° del 15° Juzgado Civil de Sub especialidad Comercial de Lima.

3. VALOR DE LAS TASACIONES: Tasaciones Comerciales que obran en autos aprobadas mediante resolución número **VEINTIOCHO:**

INMUEBLE A: La misma que asciende a la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS** [US\$3'244,584.00].

INMUEBLE B: La misma que asciende a la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 20/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$2'758,220.20].**

INMUEBLE C: La misma que asciende a la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'272,233.80].**

INMUEBLE D: La misma que asciende a la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO CON 73/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$3'452,908.73].**

4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de:

INMUEBLE A: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$2'163,056.00].

INMUEBLE B: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 47/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'838,813.47].

INMUEBLE C: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 87/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$848,155.87]

INMUEBLE D: DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 15/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$2'301,939.15].

5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
6. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego haber quedado firme la presente resolución.-**
7. **FÍJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del especialista legal y **en el inmueble a rematar** en forma oportuna, previa

programación de los interesados de manera presencial en la secretaria del juzgado, bajo responsabilidad.

8. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:

PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de:

INMUEBLE A: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 60/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'838,597.60].

INMUEBLE B: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 45/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'562,991.45].

INMUEBLE C: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$720,932.49].

INMUEBLE D: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 28/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'956,648.28].

PARA LA TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de:

INMUEBLE A: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 96/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'562,807.96].

INMUEBLE B: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 73/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'328,542.73].

INMUEBLE C: SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 61/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$612,792.61].

INMUEBLE D: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 04/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$1'663,151.04].

9. **NOTIFÍQUESE** a los nuevos propietarios de los inmuebles objeto de remate **2R INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C y RM PACKING &SERVICE S.A.C.** con la presente resolución en las direcciones aportados por la ejecutante. Asimismo, **NOTIFÍQUESE** a los terceros con derecho inscritos **SUNAT** y **DISTRIBUCIONES E.M.I. S.A.C.** en los domicilios proporcionados en el escrito que se provee, debiendo **CUMPLIR** con presentar un derecho por notificación por exhorto dentro del distrito judicial en el plazo de **UN día, bajo apercibimiento de multa**, en caso de incumplimiento.
10. De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo; **NOTIFIQUESE** la presente resolución a las partes procesales.